



Estudo () > Minhas pastas (<https://www.teconconcursos.com.br/questoes/pastas>) > Sem classificação
(<https://www.teconconcursos.com.br/questoes/pastas/6515944>)

> DACURADORIA ✖ 🔗

Q Questões ▾

👁 03:22:14



144 de 3847 (182 R, 159 A e 23 E) ✖

Matéria: [Direito Administrativo \(Doutrina e Leis Federais\)](https://www.teconconcursos.com.br/materias/direito-administrativo) ([https://www.teconconcursos.com.br/materias/d](https://www.teconconcursos.com.br/materias/direito-administrativo)

Assunto: [Conceito de Atos Administrativos](https://www.teconconcursos.com.br/aulas/materias/1/assunto-conceito-de-atos-administrativos) ([https://www.teconconcursos.com.br/aulas/materias/1/assunto](https://www.teconconcursos.com.br/aulas/materias/1/assunto-conceito-de-atos-administrativos)

(<https://www.teconconcursos.com.br/orgaos/trf-6>).



105



🗨 Fórum de discussão

✖ FECHAR

✈ [Acompanhar questão](#)

Data • Pontos • Usuário • Meus votos

920



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U2u4S>)

Franks

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U2u4S>)

20/02/2025 18:19

[silenciar](#) • [bloquear](#)

+35730 pontos

Gabarito: **Errado**

A assertiva correta seria:

*"Com relação ao seu **aspecto material**, o ato administrativo deve estar em conformidade com o regime jurídico de direito público. Já seu **aspecto formal** deve seguir a forma prevista no ordenamento jurídico."*

Isso separa corretamente os conceitos de **material** (conteúdo/substância) e **formal** (forma de exteriorização).

QC

658



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U1alt>)

Luan Marques

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U1alt>)

28/02/2025 12:45

[silenciar](#) • [bloquear](#)

+55288 pontos

Para acertar questões de classificação de atos, você deve separar o "que é feito" de "como é feito":

Aspecto Material (Conteúdo/Substância): Refere-se à **natureza da atividade**. É o ato que possui conteúdo de administração pública, independentemente de quem o pratique (seja o Executivo, o Legislativo ou o Judiciário em função atípica). O foco é a **vontade do Estado** e o regime de Direito Público.

Aspecto Formal (Exteriorização): Refere-se à **forma**, ao procedimento e às exigências de validade estabelecidas no ordenamento jurídico.

Ao dizer que o ato, sob o "aspecto material", deve ser exarado em "**conformidade com a forma prevista**", a questão misturou os institutos. A exigência de **conformidade com a forma legal** é, por definição, uma análise do aspecto **formal**.

Errado

455



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UH5m0>)

Luli0805

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UH5m0>)

23/02/2025 07:16

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+562 pontos

Aprendo muito mais com os comentários dos colegas, que expõem as explicações de forma clara e objetiva do que com alguns comentários de professores.

Obrigada colegas!

183



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U3rab>)

Rumo ao SEFAZ !

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U3rab>)

22/02/2025 00:47

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+6071 pontos

RESUMINDO DE FORMA SIMPLES!

- Aspecto material do ato administrativo: Refere-se ao **conteúdo** do ato, ou seja, àquilo que o ato dispõe.
- Regime jurídico de direito público: É o conjunto de normas e princípios **que regem a atuação da Administração Pública**, conferindo-lhe prerrogativas e sujeições específicas.
- Forma prevista no ordenamento jurídico: A lei exige que os atos administrativos sejam praticados de acordo com determinadas formalidades, **como a forma escrita, a motivação, a publicação**, entre outros requisitos.

EX - Um ato administrativo que conceda uma licença para construção em área de preservação ambiental terá seu aspecto **material** (conteúdo) em desacordo com o regime jurídico de direito público (proteção do meio ambiente) e com a forma (ausência de estudo técnico e licença ambiental).

180



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UE3PA>)

DwightSchrute

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UE3PA>)

27/02/2025 20:24

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+384 pontos

O professor apenas citou conceitos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, mas não explicou a questão.

137



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UG7bb>)

_Sereiaprovada

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UG7bb>)

25/02/2025 22:51

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+686 pontos

Exarado significa registrado, gravado, anotado, lavrado ou entalhado.

126



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UFRzX>)

@Lgnobis

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UFRzX>)

19/03/2025 14:31

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+626 pontos

Se for pro professor comentar assim, é melhor reduzir a mensalidade e deixar sem

102



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UFL1z>)

APF Santos(menos mídia e mais estudos)

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UFL1z>)

28/02/2025 16:59

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+3142 pontos

A questão está errada porque nem todo ato administrativo segue exclusivamente o regime de direito público. Alguns atos podem ser regidos pelo direito privado.

Exemplo prático:

- **Ato regido pelo direito público:** Aplicação de uma multa de trânsito (segue regras administrativas).
- **Ato regido pelo direito privado:** Compra de materiais de escritório por um órgão público (segue regras de contratos civis).

Resumo:

• Erro da questão → O ato administrativo nem sempre segue exclusivamente o direito público.

• Depende da natureza do ato → Alguns seguem direito privado, como contratos administrativos comuns.

97



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U2bH7>)

APM AUDITORA

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U2bH7>)

11/04/2025 16:39

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+13403 pontos

Me ajuda a não errar: “SE FOR, FUMO”

SEFOR - subjetivo, formal, orgânico

FUMO - funcional, material, objetivo

74



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UGBHm>)

WCM Proc.

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UGBHm>)

22/04/2025 17:44

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+5517 pontos

O item está errado porque confunde os planos **material** (conteúdo) e **formal** (forma/legalidade) do ato administrativo. A obrigação de seguir a forma legal diz respeito ao **aspecto formal**, e não ao material.

73



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UFL1z>)

APF Santos(menos mídia e mais estudos)

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UFL1z>)

28/02/2025 17:08

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+3142 pontos

só complementando

Atos Administrativos = **produzem** efeitos jurídicos.

Fatos Administrativos = **podem** produzir efeitos jurídicos.

Fatos da Administração = **não produzem** efeitos jurídicos.

63



(<https://www.tecconcursos.com.br/perfil/u/UFRzX>)

@Lgnobis

(<https://www.tecconcursos.com.br/perfil/u/UFRzX>)

13/04/2025 21:56

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+626 pontos

Pessoal, **CUIDADO** com os comentários do @Luan Marques e do @Gustta-, eles fizeram uma confusão comum dos aspectos dos atos administrativos com regime jurídico administrativo e regime jurídico da administração. Fiz essa pergunta no fórum do curso de direito adm do estratégia e a Letícia Cabral me explicou assim:

Aspecto formal e material dos atos administrativos dizem respeito à estrutura e conteúdo dos atos praticados pela Administração Pública, sendo **regidos pelo Direito Público**, pois refletem o exercício da função administrativa do Estado.

Já quando falamos de relações contratuais da Administração com particulares, como contrato de seguro, aluguel, compra e venda, aí estamos entrando em outra seara: regime jurídico das relações administrativas, que pode envolver normas de Direito Privado

O **aspecto material** do ato administrativo está relacionado à **natureza da atividade** — como prestação de serviço, sanção, autorização etc. Já o formal diz respeito à forma de exteriorização — portaria, decreto, edital. A **forma do ato administrativo deve respeitar o que está previsto em lei**, inclusive quanto à forma escrita, publicação, motivação, etc. **Ambos são regidos pelo regime jurídico de direito público**, pois envolvem o exercício da função administrativa.

Concluindo, o erro da questão é dizer que "com relação ao aspecto material deve ser exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento jurídico"

60



(<https://www.tecconcursos.com.br/perfil/u/U2sE0>)

Kazuyoshi "O Turista" #Hero

(<https://www.tecconcursos.com.br/perfil/u/U2sE0>)

14/06/2025 14:07

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+95790 pontos

A assertiva correta seria:

"Com relação ao seu aspecto material, o ato administrativo deve estar em conformidade com o regime jurídico de direito público. Já seu aspecto formal deve seguir a forma prevista no ordenamento jurídico."

Isso separa corretamente os conceitos de **material** (conteúdo/substância) e **formal** (forma de exteriorização).

Aspecto **material** do ato administrativo: deve estar em conformidade com o regime jurídico de direito público (de acordo com o direito público).

Aspecto **formal**: está relacionado com a forma que ele deve ser externado, conforme ordenamento jurídico (respeito a forma prevista no ordenamento jurídico)

Segue mastigado:

“Com relação ao seu **aspecto material**, o ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito público.”

- 1º) Pelo **critério objetivo, funcional ou material**, ato administrativo é somente aquele praticado no exercício concreto da função administrativa (...). *Maria Di Pietro*.
- 2º) Ato administrativo é todo ato praticado pela Administração Pública ou por quem lhe faça as vezes, no exercício da função administrativa, **sob o regime de direito público** (...) - *Matheus Carvalho. Manual de direito administrativo 2019*. Di Pietro tbm tem essa denificação.

“e **deve** ser exarado em conformidade com a **forma prevista** no ordenamento jurídico.”

A forma é como o ato se exterioriza, sendo um elemento vinculado.

- Só que isso não é pacífico na doutrina. Para o Cebraspe prevalece que é vinculado (Q303298).

TODAVIA, o artigo 22 da Lei 9.784/1999 diz: “os atos do processo administrativo **NÃO DEPENDEM** de **forma determinada SENÃO** quando a lei expressamente a exigir”.

- Lembrou do princípio do **formalismo moderado**? Cebraspe - Q911587
- E do princípio da **solenidade da forma**? (doutrina da Fernanda Marinela) e Cebraspe - Q92791.

Conclusão: Os atos podem ser realizados de outra forma, desde que permitidos por lei.

Fonte: qc

47



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UC2By>)

@auditoramaede3

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UC2By>)

06/05/2025 17:52

silenciar • bloquear

+337 pontos

Resumindo: O erro da questão é dizer que "com relação ao aspecto material deve ser exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento jurídico". O aspecto material não diz respeito à forma como o ato administrativo será exarado, mas sim à natureza da atividade.

37



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U1HJM>)

juuarezjunior

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U1HJM>)

02/04/2025 09:33

silenciar • bloquear

+11212 pontos

10 anos de curso e nunca tinha visto tal classificação e sentidos dos atos adm.

34



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UE4z3>)

Beatriz | @beauditora #EF #OF

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UE4z3>)

05/10/2025 03:52

silenciar • bloquear

+20380 pontos

Julgue o item a seguir, a respeito da administração pública indireta, dos atos administrativos e da requisição.

Com relação ao seu **aspecto material**, o ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito público e deve ser exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento jurídico.

C Certo

E Errado

✔ Você acertou! Muito bem!

26



@Alv-observer
(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U1zDY>)
18/03/2025 11:28
silenciar · bloquear
+186 pontos

MATERIAL do ato adm.: deve estar em conformidade com o regime jurídico de direito público ----(de acordo com o direito público).

FORMAL: está relacionado com a forma que ele deve ser externado, conforme ordenamento jurídico----(respeito a forma prevista no ordenamento jurídico)

23



Danilo da Silva Martins | em busca da aprovação...
(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U2gls>)
20/06/2025 07:50
silenciar · bloquear
+5812 pontos

A redação do enunciado mescla dois planos distintos do ato administrativo — **material (conteúdo)** e **formal (manifestação externa)** — e afirma, de forma absoluta, que:

“Com relação ao seu aspecto material, o ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito público, e deve ser exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento jurídico.”

1. Aspecto material nem sempre é regido por direito público:

- A doutrina classifica os atos administrativos em **atos de império** (exercício de poder público) e **atos de gestão/negotium** (práticas patrimoniais e contratuais).
- **Atos de gestão**, embora praticados pela Administração, **submetem-se materialmente às normas de direito privado** (ex.: compra e venda, locação, seguro, depósito), salvo as prerrogativas indeclináveis de direito público.
 - *Maria Sylvia Zanella Di Pietro* chama isso de **“dupla face”** do regime jurídico: a Administração pode agir **materialmente** sob regras privadas, embora **formalmente** permaneça vinculada aos princípios públicos (competência, forma, finalidade, etc.).
 - *Celso Antônio Bandeira de Mello* destaca que não há supremacia de direito público no conteúdo de todo e qualquer ato — apenas nos atos em que a Administração se vale de prerrogativas típicas.

Logo, a assertiva “o ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito público” **não é universalmente verdadeira no tocante ao aspecto material**.

2. Confusão entre material e forma:

O enunciado ainda inclui, na mesma oração, a exigência de que o ato “**deve ser exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento jurídico**”.

- Essa segunda parte refere-se ao **aspecto formal**, não ao material.
- A mistura dos dois planos na mesma proposição cria um enunciado logicamente impreciso: menciona o material, mas conclui sobre a forma.

3. Posição da Cespe/Cebraspe:

Tradicionalmente, a banca considera **incorreto** qualquer enunciado que atribua **regime jurídico de direito público ao conteúdo de todos os atos administrativos** sem ressalva. Veja precedentes:

Ano	Prova	Questão	Gabarito	Fundamentação resumida
2018	TCU – Auditor	Atos de gestão em empresas estatais	Errado	Conteúdo regido pelo direito privado
2022	CGU – Auditor	Natureza material dos atos	Errado	Nem todo ato tem supremacia pública no conteúdo

- **A primeira oração** (“com relação ao seu aspecto material... direito público”) é **excessivamente ampla** e ignora atos de gestão submetidos materialmente ao direito privado.
- **A segunda oração** mistura conceito de **forma**, criando imprecisão lógica.

Por isso, **o item foi considerado ERRADO** pelo gabarito oficial da Cespe.

23



@fernando_ralves

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UBAi8>)

29/06/2025 16:04

[silenciar](#) • [bloquear](#)

+689 pontos

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UBAi8>)

Com relação ao seu aspecto material (**formal**), o ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito público, e deve ser exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento jurídico.

18



Gustta, o Hashira do TEC

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U63da>)

11/03/2025 10:14

[silenciar](#) • [bloquear](#)

+7062 pontos

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U63da>)

O **aspecto material do ato administrativo** refere-se ao **conteúdo** do ato e **não necessariamente ao regime jurídico que o rege**.

O regime jurídico de direito público rege a atuação da Administração Pública de forma ampla, **mas o aspecto material do ato pode abranger regras de direito privado**, como ocorre em contratos administrativos ou atos negociais da administração.

17



Joyce10

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U3hQ>)

08/05/2025 19:57

[silenciar](#) • [bloquear](#)

+149 pontos

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U3hQ>)

Regra do " SUVACO " (' quando FOR SUOR ')

- Critério { **FOR**mal / **SU**bjetivo / **OR**gânico-----Entes ((Pessoas Jurídicas) definidas em lei e seus Órgão e Agente

Critério material/ Objetivo/ Funcional-----Atividades administrativas

Fonte: Prof. Thalius Moraes

16



A. Cananéa

(<https://www.teccursos.com.br/perfil/u/U1HSI>)

26/05/2025 22:10

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+1406 pontos

(<https://www.teccursos.com.br/perfil/u/U1HSI>)

O item diz:

"Com relação ao seu aspecto material, o ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito público, e deve ser exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento jurídico."

- **Aspecto material do ato administrativo** refere-se ao conteúdo, à finalidade e à competência para praticá-lo.
- O ato administrativo, por ser manifestação da Administração Pública, é regido **pelo regime jurídico de direito público** (caracterizado por prerrogativas e sujeição a normas específicas).
- No entanto, a parte que diz que o ato deve ser **exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento jurídico** refere-se ao **aspecto formal** do ato, não ao aspecto material.

Portanto, o erro está na confusão entre os aspectos **material** e **formal**.

15



Eleny Gonçalves

(<https://www.teccursos.com.br/perfil/u/UFNXO>)

21/07/2025 09:12

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+158 pontos

(<https://www.teccursos.com.br/perfil/u/UFNXO>)

Amigos, leiam LENTAMENTE esse tipo de questão porque uma palavra te retira do jogo. Nesse caso, a banca trocou o correto que seria FORMAL pelo MATERIAL.

14



GABRIEL M

(<https://www.teccursos.com.br/perfil/u/UDSSo>)

27/03/2025 15:44

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+769 pontos

(<https://www.teccursos.com.br/perfil/u/UDSSo>)

ATO ADMINISTRATIVO FORMAL/ORGÂNICO/SUBJETIVO: É aquele praticado por órgãos administrativos, excluindo-se, porém, os atos provenientes dos órgãos do **Poder Legislativo** e do **Poder Judiciário**, ainda que tenham a mesma natureza dos atos praticados pelos órgãos do **Poder Executivo**.

ATO ADMINISTRATIVO MATERIAL/OBJETIVO/FUNCIONAL: é somente aquele praticado no exercício efetivo da função administrativa, seja ele praticado por órgãos do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário.

11



SE CHORAR É PIOR

(<https://www.teccursos.com.br/perfil/u/UGtAO>)

20/03/2025 00:04

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+95 pontos

(<https://www.teccursos.com.br/perfil/u/UGtAO>)

Obrigada meus caros pelos comentários, vcs são demais. Gratidão

10



@JUNIOR.AGUIA41

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/Upgz>)

23/10/2025 22:57

[silenciar](#) • [bloquear](#)

+3224 pontos

Aspecto **maTErial** = o **conTEúdo** do ato (atividade que a Administração pratica).

Aspecto **FORMAL** = a **FORMA** como o ato é feito (decreto, portaria, edital).

9



Tudo por um sonho

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UGbGb>)

27/05/2025 07:03

[silenciar](#) • [bloquear](#)

-135 pontos

E

Aspecto material: conformidade com o **regime jurídico** de direito público. (conteúdo)

Aspecto formal: forma **prevista no ordenamento jurídico**. (forma)

6



@EstudeTodoSantoDia

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U1EV>)

07/05/2025 19:51

[silenciar](#) • [bloquear](#)

+7103 pontos

Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Hely Lopes Meirelles apontam que:

“O ato administrativo está sempre sujeito ao regime jurídico de direito público e vinculado à forma prescrita em lei, sendo esta um dos elementos essenciais à sua validade.”

5



Gabriel Henrique N

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U1Gyd>)

03/11/2025 22:45

[silenciar](#) • [bloquear](#)

+7065 pontos

A banca trocou os conceitos:

- Aspecto **MATERIAL** = conteúdo do ato (o que ele faz).
- Aspecto **FORMAL** = forma do ato (como ele é feito).

A questão erra porque diz que o aspecto *material* deve seguir a *forma* prevista em lei (formalidades) — mas “forma” é o aspecto **formal**, não o **material**. Basta observar, falou em MATÉRIA, mas citou FORMALIDADES! Bilada, Cino!

5



Rei_Leão

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U4IaU>)

17/11/2025 09:07

[silenciar](#) • [bloquear](#)

+402 pontos

Em relação a forma e ao conteúdo do ato, ele pode ser:

- Aspecto {{c1:: material }}= o **conteúdo** do ato (atividade que a Administração pratica).
- Aspecto {{c1:: formal }}= a **forma** como o ato é feito (decreto, portaria, edital).

Para adicionar ao anki.

4



James.Bond.Auditor

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UEOo4>)

15/09/2025 13:48

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+688 pontos

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UEOo4>)

- O **aspecto material** de um ato administrativo se refere ao seu **objeto** ou **conteúdo**, ou seja, aquilo que o ato realmente faz ou decide.
- A **forma** de um ato administrativo se refere à sua exteriorização, à maneira como ele é manifestado (por escrito, oralmente, por meio de um sinal).

A questão confunde esses dois elementos. Um ato administrativo deve, sim, ser regido pelo Direito Público e ter sua forma conforme a lei. No entanto, o **aspecto material (conteúdo)** e a **forma (exteriorização)** são requisitos distintos do ato, não se confundindo um com o outro.

4



Mandrião.

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U2CXx>)

07/02/2026 15:52

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+60655 pontos

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U2CXx>)

item errado

Essa questão é de fato muito difícil, maaaaaaas **a banca dá uma dica antes de desferir o golpe fatal**

Com relação ao seu aspecto material, o ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito público, e deve ser exarado **em conformidade com a  forma prevista no ordenamento jurídico**.

Pra quem está afiado com a diferença desses dois conceitos, dava pra se livra da peguinha. (não foi o meu caso)

Resumo rápido e prático

- Material → conteúdo → direito público
- Formal → forma → exteriorização conforme a lei

3



PBB. (<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UHYaS>)

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UHYaS>)

07/10/2025 10:27

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+1263 pontos

O erro da questão é atribuir uma característica do aspecto formal (forma, exteriorização) ao aspecto material (conteúdo)

3



2º Lugar - Controlador Interno @joao.sgomess

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U42oQ>)

22/11/2025 10:53

[silenciar](#) · [bloquear](#)

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/U42oQ>)

+2380 pontos

Há outro raciocínio pra acerta também:

→ **Não é correto afirmar que todo conteúdo (aspecto material) do ato administrativo é regido apenas pelo direito público.**

Há predominância do direito público, mas não exclusividade.

3



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UW4l>)

-Danyan @auditorfiscal

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UW4l>)

26/12/2025 12:18

silenciar · bloquear

+9100 pontos

- “Deve ser exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento”: isso descreve o elemento “forma” do ato administrativo (forma legal, solenidades, instrumento adequado, publicidade quando exigida). Portanto, **não é “aspecto material”, é aspecto formal.** ✖

3



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UHl4t>)

Sancho Pança concursseiro

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UHl4t>)

02/01/2026 16:45

silenciar · bloquear

+44 pontos

22. (Cebraspe – TRF 6/2025) Com relação ao seu **aspecto material**, o ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito público, e deve ser exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento jurídico.

Comentário: o **aspecto material** do ato administrativo está relacionado à natureza da atividade — como prestação de serviço, sanção, autorização etc. Já o formal diz respeito à forma de exteriorização — portaria, decreto, edital. Ademais, sob o aspecto formal, o ato administrativo envolve quem edita o ato, ou seja, a administração pública.

Logo, a assertiva teve uma pequena “pegadinha”. Se estamos falando do **aspecto material**, então a segunda parte que fala sobre a **forma** não se encaixa no que foi pedido pela questão. O aspecto formal representa quem edita o ato (a administração pública).

Portanto, a questão é errada pois misturou os conceitos de **aspecto material** (função administrativa, regime de direito público) com formal (ato editado pela administração pública).

Gabarito: errado.

2



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UESIV>)

Nanda

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UESIV>)

29/10/2025 19:28

silenciar · bloquear

+2 pontos

Errado porque o enunciado confunde o **aspecto material** (conteúdo do ato) com o **aspecto formal** (forma exigida pelo ordenamento jurídico).

2



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UFQvm>)

MANGUINHA(#HEROMODE)

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UFQvm>)

05/12/2025 05:29

silenciar · bloquear

+7187 pontos

- **GABARITO - ERRADO**

Material - Conteúdo do ato / regime jurídico de direito público

Formal - Forma do ato / ordenamento jurídico

2



MANGUINHA(#HEROMODE)

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UFQvm>)

08/12/2025 07:27

silenciar · bloquear

+7187 pontos

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UFQvm>)

Cespe botou pra maltratar nessa.

Material - conteúdo do ato

Formal - forma/exteriorização

A questão botou **exarado** como forma de dizer sobre a **exteriorização do ato**. Logo tornando a questão **errada** quando a classifica como material.

2



Bizú do Cabo

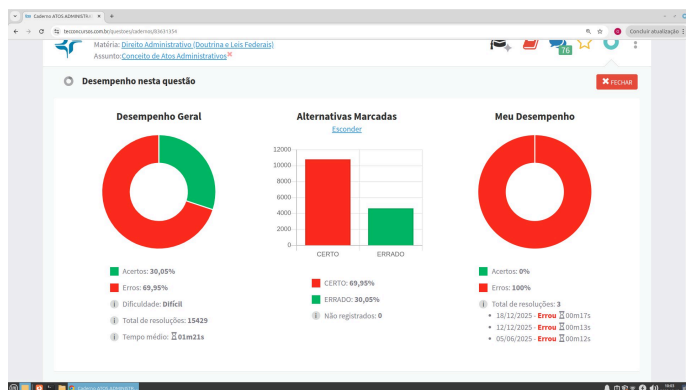
(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UGEpW>)

18/12/2025 11:05

silenciar · bloquear

+288 pontos

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UGEpW>)



COMO E POSSIVEL .

2



@oconcurseiromatheus_

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UCtu8>)

29/01/2026 16:08

silenciar · bloquear

+2144 pontos

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UCtu8>)

ASPECTO MATERIAL = deve está em conformidade com o **REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO**.

ASPECTO FORMAL = deve está relacionado com a forma que ele deve ser externado, conforme **ORDENAMENTO JURÍDICO**.

1



TENENTE MULHER MARAVILHA

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UBq0m>)

25/09/2025 12:26

silenciar · bloquear

+4238 pontos

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UBq0m>)

essa é uma das questões mais difíceis que eu já vi.

1



@oconcurseiromatheus_

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UCtu8>)

28/10/2025 15:15

silenciar · bloquear

+2144 pontos

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UCtu8>)

ASPECTO MATERIAL = deve estar em conformidade com o **REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO**.

ASPECTO FORMAL = deve estar relacionado com a forma que ele deve ser externado, conforme **ORDENAMENTO JURÍDICO**.



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UJ1QM>)

Jungle33

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UJ1QM>)

17/11/2025 20:26

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+199 pontos

Gabarito: Errado

A assertiva correta seria:

"Com relação ao seu aspecto material, o ato administrativo deve estar em conformidade com o regime jurídico de direito público. Já seu aspecto formal deve seguir a forma prevista no ordenamento jurídico."

Isso separa corretamente os conceitos de **material** (conteúdo/substância) e **formal** (forma de exteriorização)



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UIHTT>)

N.R.M. (<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UIHTT>)

25/11/2025 10:33

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+297 pontos

A questão enuncia que "o ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito público, e deve ser exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento jurídico."

O problema está em associar o aspecto material diretamente com o requisito de conformidade com a forma. A forma é um atributo específico do ato administrativo (um dos requisitos de validade), e não é propriamente o "aspecto material" do ato.

O regime jurídico de direito público rege efetivamente o ato administrativo em sua totalidade. Porém, ao destacar especificamente o aspecto material, a afirmação não deveria vincular diretamente esse aspecto à exigência de forma.



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UB29E>)

iara - resolvendo, comentando e aprendendo :)

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UB29E>)

14/12/2025 13:30

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+11462 pontos

Forma não é aspecto material (relacionado à função administrativa e à natureza do ato)

Forma é aspecto formal (relacionado às exigências procedimentais e formais).

A questão atribuiu forma ao aspecto material → ERRO.



(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UJZiL>)

Robson_Ramos

(<https://www.teconconcursos.com.br/perfil/u/UJZiL>)

14/12/2025 14:21

[silenciar](#) · [bloquear](#)

+150 pontos

Síntese da diferença

Sob o critério formal, basta ser ato emanado por órgão da Administração, com a roupagem típica de ato administrativo (portaria, despacho, decreto, etc.). Já no critério material, o que importa é a função exercida (atividade administrativa de execução da lei e gestão de interesses públicos), ainda que o ato não tenha a forma tradicional de ato administrativo ou seja praticado em outro Poder.



1

<https://www.tecconcursos.com.br/perfil/u/UCKqX>

Estudar_Até_Passar

(<https://www.tecconcursos.com.br/perfil/u/UCKqX>)

17/12/2025 00:32

silenciar • bloquear

+11 pontos

Erro central:

>>>>>>>>> A exigência de forma pertence ao **aspecto formal**, e não ao **aspecto material**.



1

<https://www.tecconcursos.com.br/perfil/u/UGy9b>

GuiPato

(<https://www.tecconcursos.com.br/perfil/u/UGy9b>)

03/01/2026 21:24

silenciar • bloquear

+1 pontos

A questão afirma: "Com relação ao seu **aspecto material** [...] deve ser exarado em conformidade com a **forma prevista**..."

Veja que a frase começa falando de "material", mas termina descrevendo a "forma".

- Quando falamos de **forma**, estamos falando do **Aspecto Formal**.
- Quando falamos de **conteúdo**, estamos falando do **Aspecto Material**.



1

<https://www.tecconcursos.com.br/perfil/u/UGKPv>

Deusa Concurseira

(<https://www.tecconcursos.com.br/perfil/u/UGKPv>)

08/01/2026 09:19

silenciar • bloquear

+24 pontos

Com relação ao seu aspecto **material**, o ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito público, e deve ser exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento jurídico. (**aspecto formal**) que deve ser em conformidade com a forma prevista no ordenamento jurídico.

CARREGAR MAIS

ADICIONAR POST

✕ FECHAR

🔗 #3258950 (<https://www.tecconcursos.com.br/questoes/3258950>) CEBRASPE (CESPE) (<https://www.tecconcursos.com.br/questoes/3258950>) ✕

Julgue o item a seguir, a respeito da administração pública indireta, dos atos administrativos e da requisição.

Com relação ao seu aspecto material, o ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito público, e deve ser exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento jurídico.



Certo



Errado



Você errou! Gabarito: **Errado**.

Encontrou algum erro nesta questão? [Fale conosco](#) ()

Fale conosco



Quem Somos (<https://www.teconconcursos.com.br/quem-somos>)

Termos de Uso (<https://www.teconconcursos.com.br/termos-de-uso>)

Dúvidas Frequentes (<https://www.teconconcursos.com.br/faq>)

Seja um professor (<https://www.teconconcursos.com.br/seja-um-professor>)

Preços (<https://www.teconconcursos.com.br/assinar>)

Privacidade (<https://www.teconconcursos.com.br/politica-de-privacidade>)

Ajuda (<https://www.teconconcursos.com.br/ajuda>)

Blog (<https://www.teconconcursos.com.br/blog/>)